T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : 16747942-9340104-E.1708735 22/03/2016
Konu : İç Emir

(DAĞITIM)

Muhtelif konularda Başkanlığımızca çıkarılan 2016/03 Sayılı İç Emir, Grup Başkanlığınızda görevli müfettişlere imza karşılığı duyurulmak üzere ekte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı V.

Ek: 2016/03 Sayılı İç Emir ve ekleri (8 Sayfa)

GELEN EVRAK	
Tarih	23.03.2016
No	
Ekl	
TN	322

Sayı : 16747942-645146 22/03/2016
Konu : Muhtelif konular

İÇ EMİR
2016/03

1. Bilindiği üzere, harcırah avans ve tahakkuk işlemlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hüküm ve esasları uygulanmaktadır. 6245 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde; " *Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.*" denilmektedir.

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 27/c ve Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 24/c maddesinde aynen, "***Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dâhilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin***" yolluk bildirimine eklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna göre;

a) Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallere münhasır olmak üzere, müfettiş görevlendirme yazılarında "işin gereği zorunlu olduğu ve mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilebileceğinin belirtilmesi halinde" bu taşıt için yapılan masraf, yol masrafı olarak ödenir.

b) İkametgâh veya görev mahalli ile tren istasyonu, otobüs terminali, durak vb. arasında mutat ve ekonomik olan yol güzergâhları kullanılmak suretiyle taksi ile seyahat edilebilecektir. Ancak, söz konusu seyahatlere ilişkin olarak müfettişlerce beyan edilecek yol giderleri, mutat ve ekonomik olan güzergâha ilişkin taksi rayiçlerini geçemeyecektir. Bu konuda gerekli kontroller, müfettişin görevli bulunduğu grup başkanlıklarınca gerçekleştirilecektir.

c) Havaalanına yapılan seyahatlerde; havaalanı ile şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı hizmeti veren servisler (HAVAŞ, HAVATAŞ, BELKOAİR, MUTTAŞ, belediyelerce sağlanan servis hizmetleri vb.) kullanılacak olup, söz konusu yolcu servislerinin şehir merkezlerinde bulunan durakları ile ikametgâh veya görev mahalli arasındaki ulaşımlar, mutat ve ekonomik olan güzergâh kullanılarak taksi ile gerçekleştirilebilecektir. Ancak taksi ile doğrudan havaalanına gidilmesinin daha ekonomik olduğu durumlarda mezkûr servislerin kullanılması gerekliliği bulunmamaktadır.

ç) Geçici görevle başka bir ilde görevlendirilip, bu görevleri daha sonra iptal edilenler tarafından alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin harcırah beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

d) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "memuriyet mahalli" tanımı değişikliğine ilişkin 39 seri numaralı tebliğin son paragrafında; "ihtiyaç duyulması halinde memuriyet mahallinin tespitinde Kurumların ilgili defterdarlıklardan görüş alabilecekleri" ifade edilmektedir. Bu kapsamda grup başkanlıkları tarafından, sorumluluklarında bulunan illerin defterdarlıkları ile yazışma yapılarak tereddüt edilen bölgenin (havaalanı, terminal vb.) memuriyet mahalli kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edilerek işlem yapılabilecektir.

2. Basına bilgi, demeç ve açıklama verme ile müfettişlerimiz tarafından ulusal veya yerel, yazılı, görsel ya da elektronik ortamdaki medya organlarında Kurum mevzuatı ya da Kurum mevzuatı dışında, kişisel görüş belirtmeden ya da belirterek ücretli, ücretsiz yazı, bilgi, konuk olarak katılma veya belge paylaşma istekleriyle ilgili olarak; Hukuk Müşavirliği görüşünü de içeren, SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin, ek:1'de yer verilen 14/01/2015 tarih 232341 sayılı Genel Yazılarında belirtilen hususlara titizlikle riayet edilecektir.

3. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yüksek lisans veya doktora gibi programlar için ayrı bir yıllık veya mazeret izin hakkı içermemektedir. Bununla birlikte, müfettişlerimizin bu tür programlara katılmaları için gerekli kolaylıklar da sağlanmaya çalışılmaktadır. Müfettişlerimizin, bu tür eğitimler için aşağıda belirtilen yolu izlemeleri gerekmektedir.

Yüksek lisans veya doktora derslere devam mecburiyeti öngörüyorsa, kesin kayıt yapılmadan önce, ilgili eğitim kurumundan alınacak ayrıntılı ders programını gösteren belgenin ekleneceği bir yazıyla Başkanlığımızdan talepte bulunulacaktır. Başkanlığımızın bu talebi uygun görmesi halinde, derslere girmek için grup başkanlığından "saatlik izin" istenilecek; bu şekilde kullanılacak her 8 (sekiz) saat, müfettişin yıllık izninden 1 (bir) gün olarak düşülecektir.

Bu esaslara uygun olarak hareket eden müfettişlere, ilgili ders yılının derse devam mecburiyeti bulunan dönemlerde, zaruri olmadıkça, ikamet ili dışında geçici görev verilmeyecektir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından izin alınmaksızın devam edilecek bu tür programlar nedeniyle, izin kullandırılması veya turne görevi ertelenmesi söz konusu olmayacaktır.

4. 2015/10 sayılı İç Emrin 3'üncü maddesinde bahsi edilen, turne bölgelerine ilk intikal ile görevin tamamlanmış olmasına bağlı olarak nihaî dönüş dışındaki "yazı ve faks ile bildirme" şartı kaldırılmıştır.

5. Müfettişlerimizin, 2 haftaya kadar olan göreve başlama tarihlerinin ertelenmesi veya görev sırasında görev sürelerinin en çok 2 hafta uzatılmasına ilişkin talepleri, grup başkanlıkları tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Bu süreyi aşan erteleme ve uzatma talepleri ile görev iptal talepleri grup başkanlıkları tarafından Başkanlığımıza gönderilecektir.

6. Grup merkezleri dışında geçici görevli olunan sürelerde, müfettişlerin en fazla 5 iş günlük izin talepleri, grup başkanlıkları tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak; 5 iş gününü aşan izin talepleri ise başkanlığımıza gönderilecektir.

7. Müfettişlerimiz tarafından grup başkanlıklarına teslim edilen raporlar, grup başkanlıklarınca raporun okunması veya okuma komisyonuna havale edilmesi beklenmeden "Görevlendirme, Rapor ve İstatistik (GRİ) Programına" giriş yapılmak suretiyle kaydedilecektir.

8. Yıllık çalışma plan ve programı kapsamında verilen görevler ile süreli olarak verilen diğer görevlerin, belirlenen sürelerde tamamlanmasının takibi grup başkanlıkları tarafından yapılacak ve işlerin süresinde tamamlanması sağlanacaktır. Belirlenen sürelerde tamamlanamayacağı anlaşılan işlerle ilgili müfettiş yazıları, grup başkanlıkları aracılığıyla başkanlığımıza gönderilecektir.

9. Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Hizmet Alım Sözleşmesinin cezai şart (yeni sözleşmede ceza koşulu) ile ilgili maddelerinde geçen "aylık ortalama tutar"; cezanın tebliğ edildiği tarihten önce SHS tarafından Kuruma tahakkuk ettirilmiş olan son 12 aylık fatura dönemi ortalamasını, Kuruma tahakkuk ettirilmiş olan toplam fatura dönemi sayısının 12 aydan az olması halinde, tahakkuk ettirilmiş olan fatura dönemlerinin ortalamasını, hiç fatura iletilmemesi halinde ise SHS'nin aylık ortalama tutarının 100.000 TL (dâhil) olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle Özel SHS'ler ile ilgili inceleme veya soruşturma raporlarına ait rapor istatistik özetlerinin önemli bir kısmında, cezai şart-ceza koşulu hesaplanmadığı ve yazılmadığı görülmektedir. Müfettişlerimiz tarafından verilen emeğin eksik görülmesine ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ortaya çıkardığı katma değerin tam olarak ölçülememesine neden olan bu durumun önüne geçmek maksadıyla; müfettişler tarafından düzenlenen söz konusu denetimlere ilişkin rapor istatistik özetlerinde, bundan böyle tebliğ tarihi yerine rapor tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılacak ve rapor istatistik özetlerine de bu şekilde işlenecektir.

10. Grup Başkanlıkları bünyesinde kurulu rapor okuma komisyonlarında ay içerisinde okunan raporlara ait rapor istatistik özetleri, takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar başkanlığımıza intikal ettirilecektir. Başkanlığımızca ayrı olarak klase edilerek gönderilmesi istenen rapor istatistik özetleri, titizlikle ayrıştırılarak ayrı bir yazı ekinde gönderilecektir.

Grup başkanlıklarında oluşturulan uzlaşma komisyonları tarafından gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerine ait bilgiler, ek:2'de yer alan liste doldurularak, yukarıda belirtilen süre içerisinde gönderilecektir. İlgili ay içerisinde uzlaşma görüşmesinin olmaması durumunda da bu husus aynı süre içinde başkanlığımıza bildirilecektir.

11. Daha önce çıkarılmış olan iç emirlerde yer alan ve bu iç emre aykırı olan hükümler ile 2015/05 sayılı İç Emir yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı V.

Ekler:
1-) Hukuk Müşavirliğinin 14/01/2015 tarih 232341 sayılı Genel Yazısı
2-) Uzlaşma istatistik formu

SGK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Basın ve İletişim Servisi

Sayı : 76605464/620/232341 14/01/2015
Konu : Basına Bilgi, Demeç ve Açıklama Yetkisi

GENEL YAZI

"Basına Bilgi veya Demeç Verme" konulu Kurumumuzun İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından 06/01/2010 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelgesinde, Bakanlık Makamının 25/11/2009 tarihli ve 304 sayılı Olur'uyla, "Kurumumuz açısından gizli bilgi içeren hususlar ile kurumsal strateji ve politikalarla ilgili konular hariç olmak üzere, yalnızca her birimin kendi görev bölgelerine ve görev alanlarına giren idari, icrai, teknik veya istatistiki işlemlerine ilişkin konularla sınırlı olmak üzere, ihtiyaç duyulan açıklamaların yapılması ve basın yoluyla Kurumumuz açısından olumsuz addedilebilecek yanıltıcı veya eksik bilgi içeren haberlerin düzeltilmesi amacıyla yazılı ve/veya görsel basına bilgi verme hususunda merkez teşkilatında Kurum Başkanı veya yetkilendireceği birim amirlerinin, taşra teşkilatında ise sadece Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinin yetkili ve sorumlu kılınması" uygun görülmüştür.

Kurumumuzun farklı Merkez ve Taşra teşkilatında farklı ünvan veya görevlerinde bulunan personel ya da birimlerce; ulusal veya yerel, yazılı, görsel ya da elektronik ortamdaki medya organında Kurum mevzuatı ya da Kurum mevzuatı dışında, kişisel görüş belirtmeden ya da belirterek ücretli, ücretsiz yazı, bilgi, konuk olarak katılma veya belge paylaşma istekleriyle ilgili Müşavirliğimizden izin talebinde bulunmaktadırlar.

Bahsi geçen başvuru sahiplerine Kurumumuz tarafından yetkilendirme onayının, Müşavirliğimizce yürütümü sırasında tereddütlerin giderilmesi yönünde Hukuk Müşavirliğinden alınan hukuki görüş ektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehtap ALTINOK
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri T.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Adres:Ziyabey Cad. No:6 Pk:06520 Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi için İrtibat: Mehtap ALTINOK -Müşavir T.
Tel:(0312) 207 87 63 Fax: 207 81 53 e-posta: maltinok3@sgk.gov.tr

ALO 170
KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN
GELECEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

MERKEZ TEŞKİLATI İÇ YAZIŞMA

Kimden : Hukuk Müşavirliğinden	**Tarih** : 31/12/2014
Kime: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine (Basın ve İletişim Servisi)	**Sayı** : 72044944/ 6400113000000/2679/6783853
Konu: Basına bilgi, demeç ve açıklama yetkisi	**İlgi** : 15/12/2014 tarihli ve 6397627 sayılı yazı.
İmza : Av.Nuray OKAR I.Hukuk Müşaviri a.	

İlgide kayıtlı yazınızda,

Kurumumuzun 2010/2 sayılı Genelgesinde yer verilen Bakanlık Makamının 25/11/2009 tarih, 304 sayılı Olur'u ile; "Her birimin kendi görev bölgelerine ve görev alanlarına giren idari, icrai, teknik veya istatistiki işlemlerine ilişkin konularla sınırlı olmak üzere, ihtiyaç duyulan açıklamaların yapılması ve basın yoluyla Kurumumuz açısından olumsuz addedilebilecek yanıltıcı veya eksik bilgi içeren haberlerin düzeltilmesi amacıyla yazılı ve/veya görsel basına bilgi verme hususunda merkez teşkilatında Kurum Başkanı veya yetkilendireceği birim amirlerinin, taşra teşkilatında ise sadece Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinin yetkili ve sorumlu kılınması"nın uygun görüldüğünün,

Anılan Olur'a rağmen, zaman zaman Kurumumuzun farklı Merkez ve Taşra teşkilatında farklı ünvan veya görevlerinde bulunan personel ya da birimlerce; ulusal veya yerel, yazılı, görsel ya da elektronik ortamdaki medya organında Kurum mevzuatı ya da Kurum mevzuatı dışında, kişisel görüş belirtmeden ya da belirterek ücretli, ücretsiz yazı, bilgi, konuk olarak katılma veya belge paylaşma istekleriyle ilgili Müşavirliğinizden izin talebinde bulunulduğu,

Bahsi geçen başvuru sahiplerine Kurumumuz tarafından yetkilendirme onayının, Müşavirliğinizce yürütümü sırasında tereddütlerin giderilmesi ve yetkilendirilme konusunda ilgililere verilecek cevabınıza esas olmak üzere, Müşavirliğimizin görüşü istenilmiştir.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından 06/01/2010 tarihli ve 2012/2 sayılı "Basına Bilgi veya Demeç Verme" konulu Genelgede, Bakanlık Makamının 25/11/2009 tarihli ve 304 sayılı oluruyla, "Kurumumuz açısından gizli bilgi içeren hususlar ile kurumsal strateji ve politikalarla ilgili konular hariç olmak üzere, yalnızca her birimin kendi görev bölgelerine ve görev alanlarına giren idari, icrai, teknik veya istatistiki işlemlerine ilişkin konularla sınırlı olmak üzere, ihtiyaç duyulan açıklamaların yapılması ve basın yoluyla Kurumumuz açısından olumsuz addedilebilecek yanıltıcı veya eksik bilgi içeren haberlerin düzeltilmesi amacıyla yazılı ve/veya görsel basına bilgi verme hususunda merkez teşkilatında Kurum Başkanı veya yetkilendireceği birim amirlerinin, taşra teşkilatında ise sadece Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinin yetkili ve sorumlu kılınması" uygun görülmüştür.

Devlet memurlarının basına bilgi/demeç vermesi ve ücretli, ücretsiz yazı, makale yazması, konuk olarak programlara katılması yönünden;

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Mithatpaşa Cad. No: 7 06520/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Z. ÖNEN AVUKAT
Tel: 0312 458 72 53 Faks:0312 432 02 30 e-posta: zonen@sgk.gov.tr

bağlılık" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası; "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar." hükmünü,

Aynı Kanunun "Basına bilgi veya demeç verme" başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrası; "Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. " hükmünü içermekte olup, bu maddenin gerekçesinde ise, "Kamu görevlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak basın organlarıyla radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermeye kimlerin yetkili olduğu belirtilmekte ve idarenin halkla ve kamuoyuyla münasebetlerinde insicamlı bir münasebet sağlamak amacıyla bu madde konulmuştur." açıklamasına yer verilmiştir.

Mezkur maddede, memurların kamu görevleri hakkında basına açıklama yapamayacağı belirtilmekte olup, maddenin gerekçesinde ise; " kamu görevlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak" basına açıklama yapılamayacağı ve idarenin halkla ve kamuoyuyla münasebetlerinde insicamlı bir münasebet sağlamak amacıyla maddenin düzenlendiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, memurun görevin oluş süreciyle ilgili basına bilgi ve demeç veremeyeceği ortaya çıkmaktadır. **Kanun koyucu kamu görevi yürüten memurun yaptığı göreve ilişkin bilgi vermesinin yasak olduğunu belirtmektedir.**

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrası; "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacaklan görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlanna ait özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz." hükmünü havidir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denileceği, 15 inci maddesinde ise, ister gezici olsunlar, ister bir dükkanda veya sokağın belirli sabit bulunsunlar, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişinin "esnaf " sayılacağı hükme bağlanmıştır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 1 inci maddesi; "Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir." hükmünü,

Aynı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası; "Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir." hükmünü amirdir.

Yukarıda yer alan hükümler muvacehesinde, devlet memurlarının Kurumumuz açısından gizli bilgi içeren hususlar ile kurumsal strateji ve politikalarla ilgili konular hariç olmak üzere, memurun yaptığı göreve ilişkin bilgi içermemesi koşulu ile, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedeflememesi, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyan ve eylem içermemesi, devlet memurunun kamu göreviyle ilgili olmaması, devlete ait gizlilik derecesini havi bilgilerin yer almaması gerektiği hususları dikkate alınarak köşe yazısı ve makale yazmasında herhangi bir sakınca olmadığı, kaldı ki köşe yazarlığı yapılması ve makale yazılması durumunda ticari bir kazanç sağlanması halinde dahi bu durumun devlet memuruna tacir veya

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Mithatpaşa Cad. No: 7 06520/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Z. ÖNEN AVUKAT
Tel: 0312 458 72 53 Faks:0312 432 02 30 e-posta: zonen@sgk.gov.tr

kazanç sağlanabileceği, ilgililerin bu makaleler karşılığı almış olduğu gelirlerinin 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mal bildiriminde bulunmak şartıyla köşe yazısı, makale yazmalarında yasal sakınca olmadığı,

Diğer taraftan devlet memurlarının belge paylaşma istekleri ile ilgili olarak;

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun "Tanımlar" başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin (d) bendinde "Belge"; "Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları" olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi" başlığını taşıyan 16 ncı maddesi ise; "Devlet Memurları görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.

Devlet Memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir." hükmünü,

Yine aynı Kanunun "Gizli bilgileri açıklama yasağı" başlıklı 31 inci maddesi; "Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır." hükmünü içermekte olup,

Diğer yandan 6552 sayılı Kanun ile 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yapılan düzenleme ile işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve Kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakların, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakların ve işletmelerin ticari sırlarının satılamayacağı ve paylaşılamayacağı Kanun ile hüküm altına alınmış olup, sadece bunların dışında Kurumun sahip olduğu gayri maddi hakların Yönetim Kurulunun onayı ile satılabileceği veya paylaşabileceği düzenlenmiştir.

Anılan hükümler doğrultusunda, devlet memurları tarafından belgelerin ancak memurun bu konuda açıklamada bulunmaya yetkili kılınması,

Belgelerin memurun yetkili kılındığı konuda açıklamasını destekleyecek, doğrulayacak nitelikte olması,

Kurumumuz açısından gizli bilgi içermemesi ve kurumsal strateji ve politikalarla ilgili konular haricinde olması,

5510 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirlenen kapsamda olması koşuluyla, memurun belge paylaşma konusunda yetkili kılınabileceği, Müşavirliğimiz tarafından mütalaa edilmektedir.

Keyfiyeti takdirlerinize arz ederim.

Vr:6397627

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Mithatpaşa Cad. No: 7 06520/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Z. ÖNEN AVUKAT
Tel: 0312 458 72 53 Faks:0312 432 02 30 e-posta: zonen@sgk.gov.tr

Ek:2

Asgari İşçilik Uzlaşma Sonuçları Tablosu

	2016/01	2016/02	2016/03	2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11	2016/12
Uzlaşma Sayısı												
Uzlaşmaya Konu Prim Tutarı (TL) (Prim Aslı+GZ+GC)												
Tahsiline Karar Verilen Tutar (TL)												
Tahsilat (Uzlaşma) Oranı												
Uzlaşmaya Konu I.P.C. Tutarı (TL)												
Tahsiline Karar Verilen I.P.C. Tutarı												
Tahsilat (Uzlaşma) Oranı												